



PUTUSAN

Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL LATIF, S.Sos;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur / Tanggal lahir : 60 tahun / 9 Juli 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lebak Indah IV No. 2 RT. 010, RW. 007 Kei.
Lebak Bulus Kec. Cilandak, Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa datang menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dr. Achmad Kholidin, S.H., M.H., dkk, para Advokat pada Kantor Hukum "ACHMAD KHOLIDIN & REKAN" yang berkantor di Perkantoran Griya Hijau 2 Blok K-

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X1, Jl. Wr. Supratman, Kampung Utan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. AK.24/SKK.05/III/2023 tanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 10 Mei 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 10 Mei 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbantuan dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah oleh sejati dan dapat menimbulkan kerugian yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Milik 885/Ciganjur atas nama Sinur Hayati Sitorus;
 - 1 (satu) lembar legalisir SPPT PBB Nomor A 1068686 dengan NOP 31.71.031.006.009-0141.0 atas nama Ruslina Sinur Sitrus tahun 2018;
 - 1 (satu) lembar legalisir SPPT PBB Nomor D 0262527 dengan NOP 31.71.031.006.009-0141.0 atas nama Ruslina Sinur Sitrus tahun 2019 ;
 - 1 (satu) lembar legalisir SPPT PBB Nomor 0161467 dengan NOP 31.71.031.006.001-1042.0 atas nama Katri Hendratmo tahun 2011;
 - 1 (satu) lembar legalisir Surat Kuasa tertanggal 12 Februari 2011;
 - 1 (satu) lembar legalisir Surat Kuasa Penerimaan tanggal 05 Mei 2012 ;

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Akta ual Beli omr 61/2012 antara Katri Hendratmo dengan Yusmanto;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Katri Hendratmo tanggal 16 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar legalisir Daftar Ketetapan Girik C 5937 atas nama Katri Hendratmo;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa secara pribadi, masing-masing secara tertulis di persidangan pada tanggal 24 Juli 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah sebagaimana didakwakan oleh dakwaan penuntut umum, sehingga memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk membebaskan Terdakwa;

Setelah mendengar Jawaban / Tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan pada tanggal 24 Juli 2023, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Jawaban / Tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan pada tanggal 24 Juli 2023, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos pada hari Rabu tanggal 16 Mei tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam pada bulan Mei tahun 2012, bertempat di Jalan Aseli Rt. 010/01 yang dahulu adalah Rt. 011/01 Kelurahan Cipadak Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan dalam membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi korban RUSLINA SINUR HAYATI SITORUS membeli tanah yang terletak di Jalan Aselih Rt. 010/01 yang dahulu adalah Rt. 011/01 Kelurahan Cipadak Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan luas 2758 M2 dari H. TATY AISYAH pada tahun 1996 berdasarkan Akta jual Beli No. 556/Pasar Minggu/1996 seharga Rp. 208.875.000,- (dua ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di Notaris BELSASAR SIAGIAN, selanjutnya pada tanggal 02 April 1998 ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 885/Ciganjur;
- Bahwa tanah tersebut tidak ditinggali oleh saksi korban namun dijaga oleh H. TOHIR, tanah dipasang pagar kawat duri dan ditanami pohon kelapa, H. TOHIR tidak mendapat upah hanya memanfaatkan tanah tersebut untuk bercocok tanam;
- Setelah H. TOHIR meninggal dunia, kemudian pada Tahun 2017 saksi korban mengecek tanah tersebut sudah berdiri bangunan rumah kurnag lebih 17 (tujuh belas) rumah dan saat ditanyakan kepada penghuni memberitahukan kalau membeli dari Sdr. AHMADI dan Sdr. KATRI HENDRATMO (keduanya dalam Penuntutan terpisah);
- Bahwa awalnya Sdr. AHMADI dan Sdr. KATRI HENDRATMO ingin membangun perumahan di tanah tersebut, kemudian pada tahun 2008 ABDUL GOFUR (Alm) menawarkan kepada Sdr. AHMADI dokumen Surat berupa Girik dan Akta Jual Beli, kemudian Sdr. AHMADI membeli kedua Surat tersebut seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya Sdr. AHMADI berinisiatif mengganti seluruh dokumen surat tersebut menjadi atas nama KATRI HENDRATMO dan pengantian dokumen surat tersebut menjadi nama KATRI HENDRATMO semuanya diurus oleh ABDUL GOFUR (Alm) sehingga menjadi Girik 5937 atas nama Katri Hendratmo dan Akta Jual Beli No. 80/Jagakarsa/1991 antara Supomo sebagai penjual dengan KATRI HENDRATMO sebagai pembeli, bahwa selanjutnya Sdr. KATRI HENDRATMO menandatangani Akta Jual Beli No. 80/Jagakarsa/1991 antara Supomo sebagai penjual dengan KATRI HENDRATMO sebagai pembeli tersebut. di kantor depan lokasi tanah;
- Bahwa selanjutnya Sdr. AHMADI mengurus pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan No NOP : 31.71.031.006.001-1042.0 atas nama Katri Hendratmo;
- Selanjutnya Rabu tanggal 16 Mei tahun 2012 di Jalan Aselih Rt. 010/01 yang dahulu adalah Rt. 011/01 Kelurahan Cipadak Kecamatan Jagakarsa, Jakarta

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Sdr. AHMADI membuat Surat Keterangan Tidak Sengketa, dalam Surat Keterangan Tidak Sengketa tersebut terdapat tanda tangan Saksi MUHAMMAD Bin MUHAJAR selaku Ketua RT 011 RW 001 Kelurahan Cipedak, namun Saksi MUHAMMAD Bin MUHAJAR dalam keterangannya tidak pernah menandatangani Surat tersebut, Terdakwa AHMADI tidak pernah meminta ijin atau menemui Saksi MUHAMMAD Bin MUHAJAR, selanjutnya Sdr. AHMADI dan Sdr. KATRI HENDRATMO menemui H. SARIH selaku Ketua RW 001 Kelurahan Cipedak untuk meminta tandatangan Surat Keterangan Tidak Sengketa, saat itu Sdr. KATRI HENDRATMO menunjukka foto copi Girik C 5937 Psl 8 DII atas nama KATRI HENDRATMO, dan H. SARIH meera uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. AHMADI;

- Kemudian Sdr. AHMADI mendatangi **Terdakwa ABDUL LATIF S.Sos** selaku Lurah Cipedak untuk meminta tanda tangan dalam Surat Keterangan Tidak Sengketa melalui Kasi Pemerintahan Kelurahan yaitu Sdr. MARDANIH, kemudian Terdakwa ABDUL LATIF S.Sos tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu menandatangani Surat Keterangan Tidak Sengketa tersebut;

- Bahwa menurut Keterangan saksi HARRY RINALD selaku Kasi Pemerintahan Ciganjur bahwa Girik C 5937 Persil 89 atas nama Katri Hendratmo tidak tercatat dikelurahan Ciganjur dan Girik C hanya mencatat sampai dengan No. 2064, dan sesuai data terhadap Girik C 302 atas nama SUPOMO tercatat namun tidak atas nama SUPOMO melainkan atas nama SAIN Bin OEDE;

- Bahwa menurut keterangan saksi ANGGA HERMAWAN SAPUTRA selaku Staf Pendataan Kantor unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Jagakarsa sesuai print out peta Sistem Informasi Grafis (SIG) atau peta blok, SPPT PBB NOP 31.71.031.006.009.0141.0 An. RUSLINA SINUR HAYATI SITORUS terdaftar di Peta Blok Kecamatan UPPRD Kecamatan Jagakarsa dengan luas tanah 2700 M2, sedangkan NOP : 31.71.031.006.001-1042.0 atas KATRI HENDRATMO dengan luas tanah 2785 M2 tidak ditemukan dalam Peta Blok Kecamatan Jagakarsa;

- Bahwa menurut keterangan saksi NINA PERMATA selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Jagakarsa menerangkan AJB No. 80/Jagakarsa/1991 tanggal 22 Februari 1991 antara Supomo dengan KATRI HENDRATMO dengan Girik C 302 Persil 89 DII dengan luas 2700 M2 tidak tercatat pada minuta Akta Kecamatan Jagakarsa. Sesuai data AJB No. 80/Jagakarsa/1991 tercatat An. SALIM Bin OEGENG sebagai penjual dan An. IDJO sebagai pembeli;

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena di tanah tersebut sudah berdiri bangunan dan berpenghuni maka saksi korban RUSLINA SINUR HAYATI SITORUS mengajukan pemblokiran ke kantor pertanahan BPN Jakarta Selatan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos pada hari Senin tanggal 04 Juni 2012 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam pada bulan Juni tahun 2012, bertempat di Jalan Aselih Rt. 010/01 yang dahulu adalah Rt. 011/01 Kelurahan Cipadak Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah oleh sejati dan dapat menimbulkan kerugian*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban RUSLINA SINUR HAYATI SITORUS membeli tanah yang terletak di Jalan Aselih Rt. 010/01 yang dahulu adalah Rt. 011/01 Kelurahan Cipadak Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan luas 2758 M2 dari H. TATY AISYAH pada tahun 1996 berdasarkan Akta jual Beli No. 556/Pasar Minggu/1996 seharga Rp. 208.875.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di Notaris BELSASAR SIAGIAN, selanjutnya pada tanggal 02 April 1998 ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 885/Ciganjur;
- Bahwa tanah tersebut tidak ditinggali oleh saksi korban namun dijaga oleh H. TOHIR, tanah dipasang pagar kawat duri dan ditanami pohon kelapa, H. TOHIR tidak mendapat upah hanya memanfaatkan tanah tersebut untuk bercocok tanam;
- Setelah H. TOHIR meninggal dunia, kemudian pada Tahun 2017 saksi korban mengecek tanah tersebut sudah berdiri bangunan rumah kurnag lebih 17 (tujuh belas) rumah dan saat ditanyakan kepada penghuni memberitahukan kalau membeli dari Sdr. AHMADI dan Sdr. KATRI HENDRATMO (keduanya dalam Penuntutan terpisah);

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sdr. AHMADI dan Sdr. KATRI HENDRATMO ingin membangun perumahan di tanah tersebut, kemudian pada tahun 2008 ABDUL GOFUR (Alm) menawarkan kepada Sdr. AHMADI dokumen Surat berupa Girik dan Akta Jual Beli, kemudian Sdr. AHMADI membeli kedua Surat tersebut seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya Sdr. AHMADI berinisiatif mengganti seluruh dokumen surat tersebut menjadi atas nama KATRI HENDRATMO dan pengantian dokumen surat tersebut menjadi nama KATRI HENDRATMO semuanya diurus oleh ABDUL GOFUR (Alm) sehingga menjadi Girik 5937 atas nama Katri Hendratmo dan Akta Jual Beli No. 80/Jagakarsa/1991 antara Supomo sebagai penjual dengan KATRI HENDRATMO sebagai pembeli, bahwa selanjutnya Sdr. KATRI HENDRATMO menandatangani Akta Jual Beli No. 80/Jagakarsa/1991 antara Supomo sebagai penjual dengan KATRI HENDRATMO sebagai pembeli tersebut. di kantor depan lokasi tanah;
- Selanjutnya Sdr. AHMADI dan Sdr. KATRI HENDRATMO menjual tanah tersebut berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Februari 2011, Surat Kuasa tertanggal 05 Mei 2012, Girik C 5937 atas nama KATRI HENDRATMO, Akta Jual Beli No. 80/Jagakarsa tahun 1991 antara Supomo dengan KATRI HENDRATMO, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan No NOP : 31.71.031.006.001-1042.0 atas nama Katri Hendratmo dan Surat Keterangan Tidak Sengketa yang ditandatangani oleh **Terdakwa ABDUL LATIF S.Sos**, antara lain kepada :
 - FRS TRI PAMBUDI WAHONO pada hari Senin tanggal 04 Juni 2012 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Aselih Rt. 010/01 yang dahulu adalah Rt. 011/01 Kelurahan Cipadak Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan luas tanah 63m² seharga Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dengan AJB No. 37/2012 di Notaris Heru Warsito;
 - YUSMANTO dengan luas tanah dengan luas tanah 248 m² seharga Rp. 248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) di Notaris Heru Warsito;
 - ROSGI NURHAYATI, kemudian dijual lagi kepada SABDO HADI dengan luas tanah 86 m² seharga Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) di Notaris Heru Warsito, dan oleh SABDO HADI dijual lagi kepada TAUFIK MULYAMA dengan luas tanah 84 m² seharga Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan AJB No. 242/2017 di Notaris Zuraida Nasution;

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DWI YOGA PAMUNGKAS dengan luas tanah 150 m2 seharga Rp. 137.400.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- MUHAMMAD ISMAIL dengan luas tanah 535 m2 seharga Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan AJB No. 09/2013 dan luas tanah 158 m2 seharga Rp. 490.060.000,- (empat ratus sembilan puluh juta enam puluh ribu rupiah) dega AB No. 53/2013 masing-masing di Notaris Heru Warsito, Selanjutya oleh MUHAMMAD ISMAIL dijual lagi kepada RULLY MULIATNO dengan luas tanah 130 m2 seharga Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) dengan AJB No. 128/2013;
- ROCHIM dengan luas tanah 132 m2 seharga Rp. 120.912.000,- (seratus dua puluh uta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) dengan AJB No. 32/2012 di Notaris Heru Warsito;
- ABDUL ROKIB dengan luas tanah 283 m2 seharga Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) dengan AJB No. 96/2013 di Notaris Heru Warsito;
- Bahwa selain tanda tangan di dalam Surat Keterangan Tidak Sengketa **Terdakwa ABDUL LATIF S.Sos selaku Lurah Cipedak juga ikut tanda tangan sebagai saksi dalam Akta Jual Beli (AJB)** di Notaris HERU WARSITO, yaitu AJB No. 32/2012 antara KATRI HENDRATMO dan KURNIANINGSIH, AJB 37/2012 antara KATRI HENDRATMO dan RINA DYAH SUSANTI, AJB No. 08/2013 antara KATRI HENDRATMO dan NILAWARI THAMRIN, AJB No. 09/213 antara KATRI HENDRATMO dan MUHAMMAD ISMAIL, dan didalam AJB tersebut semua tanda tangan istri dari Sdr. KATRI HENDRATMO yang bernama DWI SIWINURSETYAWATI dipalsukan oleh Sdr. AHMADI;
- Bahwa menurut Keterangan saksi HARRY RINALD selaku Kasi Pemerintahan Ciganjur bahwa Girik C 5937 Persil 89 atas nama Katri Hendratmo tidak tercatat dikelurahan Ciganjur dan Girik C hanya mencatat sampai dengan No. 2064, dan sesuai data terhadap Girik C 302 atas nama SUPOMO tercatat namun tidak atas nama SUPOMO melainkan atas nama SAIN Bin OEDE;
- Bahwa menurut keterangan saksi ANGGA HERMAWAN SAPUTRA selaku Staf Pendataan Kantor unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Jagakarsa sesuai print out peta Sistem Informasi Grafis (SIG) atau peta blok, SPPT PBB NOP 31.71.031.006.009.0141.0 An. RUSLINA SINUR HAYATI SITORUS terdaftar di Peta Blok Kecamatan UPPRD Kecamatan Jagakarsa dengan luas tanah 2700 M2, sedangkan NOP : 31.71.031.006.001-1042.0 atas KATRI

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRATMO dengan luas tanah 2785 M2 tidak ditemukan dalam Peta Blok Kecamatan Jagakarsa;

- Bahwa menurut keterangan saksi NINA PERMATA selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Jagakarsa menerangkan AJB No. 80/Jagakarsa/1991 tanggal 22 Februari 1991 antara Supomo dengan KATRI HENDRATMO dengan Girik C 302 Persil 89 DII dengan luas 2700 M2 tidak tercatat pada minuta Akta Kecamatan Jagakarsa. Sesuai data AJB No. 80/Jagakarsa/1991 tercatat An. SALIM Bin OEGENG sebagai penjual dan An. IDJO sebagai pembeli;
- Bahwa karena di tanah tersebut sudah berdiri banyak bangunan dan berpenghuni maka saksi korban RUSLINA SINUR HAYATI SITORUS mengajukan pemblokiran ke Kantor Pertanahan BPN Jakarta Selatan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARYA SENATAMA**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Saksi dengan korban adalah Saksi selaku kuasa hukum yang ditunjuk oleh korban sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2020;
 - Bahwa awalnya Saksi melaporkan hanya Saksi KATRI HENDRATMO ke Polda Metro Jaya dengan sangkaan Pasal 385 KUHP, akan tetapi Penyidik kemudian yang menentukan Pasal yang diterapkan terhadap Saksi KATRI HENDRATMO adalah Penyidik Polda Metro Jaya, Saksi tidak melaporkan Saksi AHMADI dan Terdakwa ABDUL LATIF, namun dalam perkembangan Penyidikan kedua orang tersebut juga dijadikan Tersangka oleh Penyidik Polda Metro Jaya;
 - Bahwa tanah milik korban terletak di Jalan Aseli RT010/01 yang sebelumnya RT 011/01 Kelurahan Cipadak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan dengan luas 2.785 m² telah di jual oleh Saksi KATRI HENDRATMO kepada pihak lain tanpa sepengetahuan korban, dan saat ini bidang tanah tersebut telah di kuasai dan di tempati oleh pihak lain;

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sepulangnya Saksi Korban RUSLINA SINUR HAYATI SITORUS dari Gereja sekitar bulan September 2017 korban mendatangi lokasi tanah yang terletak di Jalan Aselih Rt. 010 / 01 yang dahulu adalah RT 011 / 01 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, kemudian korban merasa bingung karena diatas tanahnya sudah berdiri bangunan diatas tanah korban, dan setelah korban menanyakan mereka membeli tanah tersebut dari Saksi KATRI HENDRATMO kemudian pada tanggal 11 Desember 2017 korban mengajukan blokir ke badan Pertanahan Kota Jakarta Selatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **RUSLINA SINUR HAYATI SITORUS**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perolehan tanah Saksi yang beralamat di Jalan Aselih Rt. 010 / 01 yang dahulu adalah RT 011 / 01 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan sesuai dengan AJB Saksi membeli tanah tersebut dari HJ. TATY AISYAH (Alm) pada tahun 1996 di hadapan Notaris BELSASAR SIAGIAN, SH, setelah itu pada tanggal 2 April 1998 di tingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik dengan No. 885 / desa Ciganjur;
- Bahwa sesuai dengan Akta Jual Beli harga nilai jual beli Saksi dengan saudari HJ. TATI AISYAH sebesar Rp. 208.875.000 (dua ratus delapan juta ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi selalu membayar PBB dari awal Saksi membeli sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa pada Saksi beli tanah tersebut dari HJ. TATI AISYAH tidak ada bangunan diatas tanah tersebut melainkan hanya tanah kosong dengan ada beberapa tanamanan Pohon kelapa diatas tanah tersebut;
- Bahwa cara Saksi menguasai tanah tersebut yaitu dengan Saksi pasang kawat duri dan tanah tersebut Saksi tanami dengan pohon kepala dan tanah tersebut pun di jaga oleh seseorang atas nama H. Tohir namun sepengetahuan Saksi yang dahulu menjaga tanah tersebut sudah meninggal dunia, kemudian sekitar tahun 2017 Saksi kembali mengecek tanah tersebut bahwa tanah tersebut sudah berdiri bangunan rumah yang kurang lebih 17 bangunan rumah, dan Saksi menanyakan kepada pembelinya bahwa telah membeli kepada Saksi KATRI HENDRATMO;
- Bahwa Saksi mengecek tanah tersebut setiap 6 bulan sekali di tanah tersebut

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kurang lebih 16 Pohon kelapa, bahkan sampai 2011 Saksi mengecek tanah tersebut belum ada bangunan diatas tanah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan uang satu rupiah pun dari hasil jual beli tanah tersebut dan Saksi tidak pernah merasa menjual tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan surat kuasa menjual atau pun menyewakan kepada orang lain terhadap tanah tersebut, akan tetapi Saksi hanya menyuruh orang untuk menjaga tanah tersebut, namun orang tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut sudah di jual belikan oleh Saksi KATRI HENDRATMO dari YUSMANTO dan ISMAIL, karena YUSMANTO dan ISMAIL membeli tanah dari Saksi KATRI HENDRATMO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi HARRY RINALD, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Kelurahan Ciganjur, dan jabatan Saksi sebagai kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Ciganjur;
- Bahwa kelurahan Ciganjur mencatatkan seluruh peralihan tanah kedalam buku latter C namun sampai tahun 1970 sudah tidak di catatkan di buku latter C;
- Bahwa Girik C 5937 Persil 89 atas nama KATRI HENDRATMO tidak tercatat di Kelurahan Ciganjur dan sesuai data yang ada di kelurahan Ciganjur bahwa Girik C hanya sampai dengan Nomor 2064;
- Bahwa sesuai dengan data yang kelurahan Ciganjur miliki terhadap Girik C 302 atas nama SUPOMO tercatat namun tidak atas nama SUPOMO melainkan atas nama SAIN Bin OEDE;
- Bahwa sesuai dengan data yang di miliki Kelurahan Ciganjur terhadap Girik C 1270 Persil 89 DII atas nama ASMAWI bin SAA'IN tercatat pada buku letter C kelurahan Ciganjur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi ANGGA HERMAWAN SAPUTRA, S.H., M.M., di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Kantor Unit Pelayanan Pemungutan Pajak

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kec. Jagakarsa sebagai Staf Pendataan, domisili kantor di Jalan Sirsak Nomor 1, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mendata objek pajak di wilayah Kecamatan Jagakarsa;
- Bahwa SPPT PBB NOP 31.71.031.006.009-0141.0 atas nama RUSLINA SINUR HAYATI SITORUS dengan luas tanah 2700 m² terdaftar di Database SIMPBB (*Sistem Informasi Management Pajak Bumi dan Bangunan*) di Kantor Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Jagakarsa;
- Bahwa Sesuai dengan database pada Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah Kecamatan Jagakarsa SPPT PBB NOP 31.71.031.006.009-0141.0 atas nama RUSLINA SINUR HAYATI SITORUS dengan luas tanah 2700 m² terakhir melakukan pembayaran pada tahun 2020;
- Bahwa Sesuai dengan Database SIMPBB (*Sistem Informasi Management Pajak Bumi dan Bangunan*) pada Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah Kecamatan Jagakarsa obyek SPPT PBB NOP 31.71.031.006.009-0141.0 atas nama RUSLINA SINUR HAYATI SITORUS dengan luas tanah 314 m² tergambar dalam peta blok atau Sistem Informasi Geografis (SIG);
- Bahwa Sesuai dengan data peta blok bahwa lokasi tanah berada di Jl. Aselih RT 010/001 Kel. Cempedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- Bahwa sesuai data SPPT PBB NOP 31.71.031.006.009-0141.0 atas nama RUSLINA SINUR HAYATI SITORUS dengan luas tanah 2700 m² bahwa pertama kali terbit pada tahun 1993;
- Bahwa sesuai dengan data yang kami miliki bahwa SPPT PBB NOP 31.71.031.006.009-0141.0 atas nama RUSLINA SINUR HAYATI SITORUS dengan luas tanah 2700 m² selalu membayarkan pajak, namun untuk tahun 2021 belum dibayarkan;
- Bahwa SPPT PBB NOP 31.71.031.006.001-1042.0 atas nama KATRI HENDRATMO dengan luas tanah 2785 m² terdaftar di Database SIMPBB (*Sistem Informasi Management Pajak Bumi dan Bangunan*) di Kantor Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kec. Jagakarsa;
- Bahwa SPPT PBB NOP 31.71.031.006.001-1042.0 atas nama KATRI HENDRATMO dengan luas tanah 2785 m² terbit pertama kali pada tahun 2003;
- Bahwa sesuai data di kantor Saksi bahwa Saksi KATRI HENDRATMO baru sekali melakukan pembayaran pajak;

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan data yang kami milik bahwa harga NJOP di wilayah Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan sebesar 3.745.000,00 (*tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu*);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi ISWANTOKO, A.Md, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi saat ini adalah sebagai staf Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sejak tahun 2019 dan tugas Saksi adalah memeriksa berkas Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan menghadiri panggilan Polisi dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Bahwa sesuai data Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Hak Milik No. 885/Ciganjur benar terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 22-05-1987 No. 509/1987 seluas 2.785 m², terletak di Rt. 007/03, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, tercatat atas nama RUSLINA SINUR HAYATI SITORUS;
- Bahwa bahwa sesuai data Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Hak Milik No. 885/Ciganjur masih berlaku sampai saat ini;
- Bahwa sesuai data Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, asal usul Hak Milik No. 885 adalah Penggabungan M. 883 dan M. 884 / Ciganjur tercatat atas nama Haji TATY AISYAH, terdaftar tanggal 16-06-1987 dengan catatan peralihan sebagai berikut Jual Beli berdasarkan Akta Pejabat Belsasar Siagian, SH tanggal 26-04-1996 No. 566/Pasar Minggu/1996, tercatat atas nama RUSLINA SINUR HAYATI SITORUS;
- Bahwa sesuai data Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, terdapat catatan Blokir sebagai berikut:

Blokir berdasarkan surat dari RUSLINA SINUR HAYATI SITORUS tanggal 09-01-2018, terhadap bidang tanah ini diblokir karena bidang tanah ini dikuasai oleh orang yang tidak berhak dan saat ini sudah penuh dengan bangunan di atas bidang tanah tersebut, terdaftar tanggal 11 Januari 2018;
- Bahwa Sesuai data Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, tidak terdapat Sertifikat Lain yang terbit di objek tanah Sertifikat Hak Milik No. 885/Ciganjur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

6. Saksi **NINA PERMATA**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Kantor Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, saat ini Saksi sebagai Lurah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi saat menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Kantor Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan adalah antara lain mengkoordinasikan pelayanan pertanahan di Kecamatan, pembinaan RT/RW dan Kelurahan, penanganan bencana tingkat kecamatan, Ketertarikan seria Ketertarikan di wilayah Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- Bahwa Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh kantor Kecamatan Jagakarsa dilakukan pencatatan di Buku Register dan terdapat minuta arsipnya di Kantor Kecamatan Jagakarsa;
- Bahwa Kantor Kecamatan Jagakarsa memiliki buku register tanah/catatan terkait AJB yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Jagakarsa, namun tidak lengkap;
- Bahwa sesuai dengan data yang Kecamatan Jagakarsa miliki bahwa benar ada AJB No. 80 / Jagakarsa 1991 tercatat atas Nama SALIM Bin OEGENG sebagai penjual dan atas nama IDJO sebagai pembeli;
- Bahwa bahwa Untuk AJB No.80/Jagakarsa/1991 tanggal 22 Februari 1991 antara SUPOMO dengan Saksi KATRI HENDRATMO dengan Girik C. 302 Persil 89 DII dengan luas 2700 M² tidak tercatat pada minuta Akta Kecamatan Jagakarsa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak fisik bidang tanah yang menjadi objek dalam AJB No.80/Jagakarsa/1991 tanggal 22 Februari 1991 antara Supomo dengan Saksi KATRI HENDRATMO tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi **MUHAMAD ISMAIL**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Aselih Rt. 010 / 01 No 19B, yang dibeli dari Saksi KATRI HENDRATMO;
- Bahwa awalnya Saksi memang sedang mencari tanah di daerah Jalan Aselih Rt. 010 / 01 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan setelah itu Saksi bertanya dengan orang yang ada di sekitar tanah itu dan Saksi bertemu dengan sdr. MAMAT selaku calo pada tanah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dipertemukan dengan Saksi AHMADI dan Saksi KATRI HENDRATMO dan memberikan DP kepada Saksi AHMADI, lalu setelah melakukan DP Saksi mengecek ke Kelurahan Cipedak terkait dengan keapsahan tanah tersebut dan sempat bertemu dengan sdr. MARDANIH staf kelurahan dan Lurah Cipedak pada saat itu atas nama ABDUL LATIF, S.Sos. (Terdakwa), menanyakan status tanah tersebut dan mengatakan bahwa tanah tersebut aman bersih tidak ada sengketa;
- Bahwa Saksi membeli tanah kepada Saksi KATRI HENDRATMO kurang lebih 720 m² dengan di buatkan 2 AJB, masing2-masing yaitu AJB NO 09/2013 antara Saksi dengan Saksi KATRI HENDRATMO seluas 535m² dan AJB No. 53/2013 Antara Saksi dengan Saksi KATRI HENDRATMO dengan luas 158m²;
- Bahwa sebelum melakukan transaksi Saksi bertemu dengan Saksi KATRI HENDRATMO, Saksi AHMADI dan sdr. MAMAT di lokasi tanah di jalan Aselih, saat itu Girik tidak ditunjukkan hanya menunjukkan Sirat Keterangan tidak Sengketa;
- Bahwa cara pembayaran Saksi terhadap tanah tersebut adalah bertahap namun karena kejadian sudah agak lama Saksi tidak ingat lagi dan bukti pembayarannya sudah hilang namun Saksi ingat Saksi membayar via transfer antar Bank dan penerima uang tersebut adalah langsung Saksi KATRI HENDRATMO;
- Bahwa Saksi datang ke Notaris untuk tanda tangan AJB bersama dengan Saksi AHMADI dan Saksi KATRI HENDRATMO;
- Bahwa tanah yang Saksi beli untuk tempat tinggal Saksi, namun setelah Saksi membeli tanah tersebut Saksi jual sebagian kepada Ny. FEBRI HARTANTI seluas 130 m²;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah yang Saksi beli tersebut sudah

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



terbit Sertifikat Hak Milik No 885/ Ciganjur atas nama RUSLINA SINUR HAYATI SITORUS, karena Saksi pun sudah mengecek kepada Terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos. (selaku Lurah Cipedak saat itu) mengatakan bahwa tanah tersebut tidak ada sengketa;

- Bahwa Saksi pernah digugat secara perdata oleh korban, dan saat ini masih berjalan perdatanya namun belum masuk ke materi pokok perkara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa keberatan karena tidak pernah bertemu dengan saksi di Kantor Kelurahan dan tidak pernah. mengatakan bahwa tanah tersebut aman bersih tidak ada sengketa;

8. Saksi YUSMANTO, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Aselih Rt. 010 / 01 yang dahulu adalah RT 011 / 01 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut berawal dari Saksi melihat iklan pada Koran Pos Kota dan di Koran tersebut tercatat Nomor yang bisa di hubungi yaitu sdr. MAMAT, kemudin Saksi berkomunikasi terkait dengan tanah tersebut, dan sekitar bulan Mei 2012 Saksi bertemu dengan sdr. MAMAT di lokasi untuk mengecek lokasi tanah yang Saksi ingin beli, dan Saksi menanyakan harga, dan harga per meter pada tahun 2012 adalah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan kurang lebih satu minggu setelah itu Saksi ketemu dengan Saksi KATRI HENDRATMO di lokasi tersebut dan Saksi menanyakan terkait dengan bukti kepemilikan tanah tersebut dan Saksi KATRI HENDRATMO menunjukan Girik C 5937 Psl 89 blok D II dan SURAT KETERANGAN TIDAK SENGKETA setelah kelengkapan sudah Saksi cek Saksi melakukan Dp sebesar Rp5.000.000,00 kepada Saksi KATRI HENDRATMO dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi, lalu setelah Saksi membayar uang sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*) lalu Saksi di arahkan dan ditunjuk oleh Saksi KATRI HENDRATMO ke Notaris HERU WARSITO, Sarjana Hukum;
- Bahwa pembayaran tanah tersebut di lakukan secara diangsur, dengan bukti kwitansi dan transfer ke Bank Mandiri An. KATRI HENDRATMO yang ditunjukkan di dalam persidangan, yaitu:
 - Dp: Rp. 5.000.000 yang di terima oleh sdr. MAMAT yang ditandatangani yang bersangkutan langsung;

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl 16 Juni 2012 Saksi membayar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang di terima dan ditandatangani langsung oleh Saksi KATRI HENDRATMO;
- Tgl 18 Juli 2012 Saksi membayar sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) yang di tanda tangani oleh Saksi AHMADI dan ditandatangani yang bersangkutan;
- Tgl 11 Agustus 2012 membayar sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) yang diterima oleh Saksi AHMADI dan ditandatangani langsung;
- Tgl 24 Juni 2012 membayar Rp5.300.000,00 (*lima juta tiga ratus ribu rupiah*) yang diterima oleh Saksi AHMADI dan ditandatangani yang bersangkutan;
- Tgl 8 Oktober 2012 membayar sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) yang diterima oleh Saksi AHMADI dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- Tgl 25 Desember 2012 membayar uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang diterima oleh Saksi KATRI HENDRATMO dan ditandatangani oleh Saksi KATRI HENDRATMO langsung;
- Tgl 24 Desember 2012 membayar sebesar Rp59.200.000,00 (*lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*) yang diterima langsung oleh Saksi KATRI HENDRATMO dan ditandatangani oleh Saksi KATRI HENDRATMO sendiri;
- 11 Oktober 2013 membayar melalui transfer Bank Mandiri ke rekening Saksi KATRI HENDRATMO sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
- 13 Desember 2012 transfer Bank Mandiri ke rekening Saksi KATRI HENDRATMO sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);
- 31 Oktober 2012 Membayar melalui transfer Bank Mandiri ke rekening Saksi KATRI HENDRATMO sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);
- 21 November 2012 membayar melalui transfer Bank Mandiri ke rekening Saksi KATRI HENDRATMO sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 November 2013 Membayar melalui transfer Bank Mandiri ke rekening Saksi KATRI HENDRATMO sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);
- 31 Juli 2013 Membayar melalui transfer Bank Mandiri ke rekening Saksi KATRI HENDRATMO sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah tersebut lokasi masih berbentuk tanah kosong dan tidak ada bangunan apapun diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi datang ke Notaris HERU WARSITO sendiri untuk tanda tangan AJB karena saat itu Saksi KATRI HENDRATMO mengatakan pembeli dulu yang tanda tangan di Notaris bau Penjual, sehingga Saksi datang duluan ke Notaris untuk tanda tangan AJB;
- Bahwa Saksi sudah bertemu dengan Staf Kelurahan Cipadak yang bernama MARDANIH sebanyak 2 (dua) kali untuk menanyakan status tanah tersebut dan mengatakan tanah tersebut tidak sengketa;
- Bahwa Saksi telah melaporkan Saksi KATRI HENDRATMO ke Polres Metro Jakarta Selatan, kemudian Saksi KATRI HENDRATMO mengganti uang kepada Saksi sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
- Bahwa Saksi belum mencabut laporan Polisi terhadap Saksi KATRI HENDRATMO di Polres Metro Jakarta Selatan, karena perjanjiannya jika sudah uang dikembalikan semua baru laporan akan dicabut, namun Saksi KATRI HENDRATMO baru mengembalikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari sekitar Rp405.000.000,00 (*empat ratus lima juta rupiah*);
- Bahwa Saksi pernah digugat secara perdata oleh korban, dan saat ini masih berjalan perdatanya namun belum masuk ke materi pokok perkara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

9. Saksi MUHAMAD BIN MUHAJAR, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai ketua RT 011 sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa menandatangani SURAT KETERANGAN TIDAK SENGKETA tersebut, dan terhadap batas-batas yang tertulis di SURAT KETERANGAN TIDAK SENGKETA tidak sesuai dengan fakta yang ada di

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



lapangan;

- Bahwa tanda tangan Saksi dalam surat tersebut berbeda dengan tanda tangan yang asli milik Saksi, dan Saksi juga pernah mengalami hal serupa, bahwa Saksi tidak pernah menandatangani SURAT KETERANGAN TIDAK SENGKETA, namun terbit SURAT KETERANGAN TIDAK SENGKETA yang dimana tercantum nama Saksi sebagai RT 011 di SURAT KETERANGAN TIDAK SENGKETA;
- Bahwa Saksi AHMADI tidak pernah meminta ijin atau bahkan menemui Saksi selaku ketua RT 011 pada saat itu;
- Bahwa lokasi tanah ada di Jalan Aselih Rt. 10 Rw.01, sedangkan Saksi menjabat sebagai Ketua RT. 11 Rw. 01 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan terkait dengan Jual beli yang dilakukan Saksi AHMADI dan Saksi KATRI HENDRATMO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

10. Saksi H. SARIH BIN H MARUN, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua RW 01 sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi MUHAMAD BIN MUHAJAR, sudah sejak lama karena Saksi sama-sama tinggal di Jalan Aselih, dan beliau juga sebagai RT di wilayah Saksi;
- Bahwa Saksi menandatangani SURAT KETERANGAN TIDAK SENGKETA milik Saksi KATRI HENDRATMO;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani SURAT KETERANGAN TIDAK SENGKETA yang dibawa oleh Saksi AHMADI tersebut, Saksi KATRI HENDRATMO menemui Saksi menunjukan Fotokopi Girik C 5937 PSL 89 DII atas nama KATRI HENDRATMO, Memiliki tanah tersebut dan akan dibuat kapling-kapling dan akan dijual;
- Bahwa yang datang pada saat itu Saksi KATRI HENDRATMO dan Saksi AHMADI bergantian, Saksi AHMADI membawa SURAT KETERANGAN TIDAK SENGKETA yang sudah ditanda tangani oleh Ketua RT 11;

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi KATRI HENDRATMO bersama Saksi AHMADI menjual belikan tanah terletak jalan Jln. Aselih Rt. 010 / 01 yang dahulu adalah RW 01 / 01 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut namun pada saat Saksi menjabat sebagai RW yang mengklaim tanah tersebut hanya Saksi KATRI HEDRATMO dan Saksi AHMADI berdasarkan GIRIK C. 5937 PSL 89 DII atas nama KATRI HENDRATMO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

11. Saksi **KATRI HENDRATMO**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa ABDUL LATIF;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah yang terletak Jln. Aselih Rt. 010 / 01 yang dahulu adalah RT 011 / 01 Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli an. YUSMANTO, karena dalam akta jual beli tersebut terdapat nama Istri Saksi yang bernama NY. DWI SIWI NURSETYAWATI, pada faktanya bahwa istri Saksi tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual belikan tanah yang terletak di Jln. Aselih Rt. 010 / 01 yang dahulu adalah RT 011 / 01 Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa Kota Jakarta, yang menjual tanah tersebut adalah Saksi AHMADI, karena Saksi tidak pernah memiliki tanah di Jln. Aselih Rt. 010 / 01 yang dahulu adalah RT 011 / 01 Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa Kota Jakarta
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa menjual tanah tersebut, karena semua yang menjual tanah tersebut adalah Saksi AHMADI yang mengatasnamakan Saksi di Akta Jual Beli tersebut, dan Saksi tidak pernah kenal dengan para pihak yang membeli tanah tersebut dan Saksi tidak pernah melakukan tanda tangan di hadapan Notaris/PPAT Heru Wasito, bahkan uang dari penjualan tanah tersebut Saksi berikan lagi kepada Saksi AHMADI;
- Bahwa benar Saksi menerima uang dari Saksi YUSMANTO, namun setelah itu uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi AHMADI, namun di luar itu Saksi juga sudah mengembalikan uang Saksi Yusmanto Rp200.0000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menjual belikan tanah tersebut, karena Saksi merasa di manfaatkan oleh Saksi AHMADI;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki tanah terletak di Rt. 010 / 01 yang dahulu adalah RT 011 / 01 Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa Kota Jakarta dengan bukti kepemilikan Girik C. 5937 atas nama Katri Hendratmo, semua terkait dengan dokumen surat terhadap tanah tersebut semua dibuat oleh Saksi AHMADI;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar pajak, karena semua surat-surat tersebut Saksi AHMADI yang membuat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa bisa terbit Girik C 5937 atas nama Katri Hendratmo, karena semua itu yang mengurus adalah Saksi AHMADI;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Girik C 5937 atas nama Katri Hendratmo, namun Saksi hanya di minta oleh Saksi AHMADI untuk menandatangani SURAT KETERANGAN TIDAK SENGKETA, Akta Jual Beli 80/1991 Jagakarsa antara Saksi dengan sdr SUPOMO;
- Bahwa Saksi saat menandatangani SURAT KETERANGAN TIDAK SENGKETA tidak membaca sebelumnya namun tahu kalau ada materainya karena diburu-buru tanda tangan sudah petang setelah Saksi AHMADI pulang mancing di atas kap mobil di terminal;
- Bahwa Saksi sudah menjual Girik C. 5937 atas nama Katri Hendratmo kepada Saksi AHMADI dan dibuatkan PPJB ditanda tangani oleh Saksi dan Saksi AHMADI, Saksi hanya menjual kertas saja yaitu Girik C5937 karena sebenarnya tidak memiliki tanah di Jalan Aselih;
- Bahwa Saksi beserta istrinya Dwi Siwi Nursetyawati dan Saksi AHMADI serta beberapa Saksi salah satunya adalah Sdr. Makmun pernah datang ke Kantor Notaris TRI MARLIANTO ROSRTIADI, S.H., M.H., M.Kn. di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat untuk penandatanganan Akta Penegasan oleh Saksi AHMADI;
- Bahwa Akta Surat Penegasan dari Saksi AHMADI pada pokoknya akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap permasalahan hukum yang timbul sebelum dan sesudah penjualan tanah di lokasi Jalan Aselih Rt. 10 Rw.01 Kel Cipedak Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi menyesali atas perbuatannya karena terjadi akibat kebodohan Saksi sehingga dimanfaatkan oleh Saksi AHMADI;

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

12. Saksi **AHMADI**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjual belikan tanah yang terletak Jalan Aselih Rt. 010 / 01 yang dahulu adalah RT 011 / 01 Kelurahan Cipedad, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan berdasarkan Girik C 5937 atas nama KATRI HENDRATMO, yang mana Girik tersebut tidak tercatat di Kelurahan Ciganjur;
- Bahwa Saksi memperoleh Girik C 5937 atas nama Saksi KATRI HENDRATMO tersebut dari saudara Alm ABDUL GOFUR, Saksi membeli Surat Girik C 5937 atas nama Saksi KATRI HENDRATMO dari Sdr. Alm ABDUL GOFUR sebesar Rp90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*), Saksi membeli surat Girik C 5937 atas nama Saksi KATRI HENDRATMO dan akta Jual Beli No 80/Jagakarsa/1991 sekitar tahun 2008;
- Bahwa saat membeli Girik C 5937 atas nama Saksi KATRI HENDRATMO tersebut dari saudara Alm ABDUL GOFUR Saksi belum mengetahui letak tanah yang ada di dalam Girik tersebut, setelah mendapatkan Girik Saksi baru melakukan pengecekan terhadap tanah tersebut;
- Bahwa asli dari Akta Jual Beli No. 80/Jagakarsa 1991 antara SUPOMO (Penjual) Saksi KATRI HENDRATMO (Pembeli) ada di Notaris HERU WARSITO. S.H.;
- Bahwa selanjutnya atas sepengetahuan Saksi KATRI HENDRATMO Saksi mengurus Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang formatnya di dapat dari Notaris, Saksi yang meminta tanda tangan ke Ketua RT 11 MUHAMMAD BIN MUHAJAR, Ketua RW 01 H. Sariih dan di loket Kelurahan bertemu sdr. MARDANIH, untuk meminta tanda tangan Lurah, yaitu Terdakwa ABDUL LATIF;
- Bahwa sebelumnya menurut keterangan Ketua RW kepada Saksi, Saksi KATRI HENDRATMO juga datang ke Ketua RW dengan membawa salinan Girik dan mengatakan mempunyai tanah di Jalan Aselih dan akan membuat kaplingan tanah untuk dijual;
- Bahwa pada saat menandatangani SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA, Saksi KATRI HENDRATMO di dekat lokasi tanah bukan di terminal dan diatas kap mobil saat puang mancing, dan Saksi KATRI HENDRATMO sebelum tanda tangan membaca SURAT KETERANGAN TIDAK SENGKETA Tersebut dan sudah ada Materainya;

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



- Bahwa atas persetujuan dan sepengetahuan Saksi KATRI HENDRATMO Saksi mengurus dan membuat surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan dengan Nomor NOP: 31.71.031.006.001-1042.O atas nama KATRI HENDRATMO;
- Bahwa Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan dengan Nomor NOP: 31.71.031.006.001-1042.O atas nama Saksi KATRI HENDRATMO hanya 1 (satu) kali dilakukan pembayaran;
- Bahwa pada saat Saksi menjual/memasarkan tanah tersebut tidak ada bangunan yang berdiri melainkan hanya tanah kosong;
- Bahwa dasar Saksi menjual belikan tanah tersebut berdasarkan Surat Kuasa Tetanggal 12 Februari 2011 dari Saksi KATRI HENDRATMO kepada Saksi untuk mengurus dan memberdayakan tanah tersebut, Surat Kuasa Penerimaan Tertanggal 5 Mei 2012 yaitu untuk menerima pembayaran tanah tersebut, Girik C 5937 atas nama KATRI HENDRATMO, dan Akta Jual Beli No 80/Jagakarsa tahun 1991 antara SUPOMO dengan Saksi KATRI HENDRATMO, yang kedua surat tersebut di beli dari Alm. ABDUL GOFUR;
- Bahwa walaupun terjadi kekeliruan karena lokasi tanah berada di jalan Aselih Rt. 10 Rw. 01, sedangkan dalam SURAT KETERANGAN TIDAK SENGKETA yang ada tanda tangan adalah Ketua RT. 11 bukan Ketua RT. 10 Saksi bersama Saksi KATRI HENDRATMO tetap menjual dan menawarkan tanah tersebut kepada para pembeli;
- Bahwa setelah Saksi menerima uang penjualan tanah tersebut Saksi KATRI HENDRATMO gunakan untuk memasang pager seng di lokasi tanah, untuk mengurus segala surat terhadap tanah tersebut, seperti PBB, AJB, dan membiayai pekerjaan proyek di Bogor;
- Bahwa Terdakwa ABDUL LATIF S, S.Sos selaku lurah pada saat itu tidak melakukan pengecekan, namun yang melakukan pengecekan hanya staf Pemerintahan Sdr. MARDANIH;
- Bahwa Saksi melakukan pemalsuan atau memalsukan tanda tangan Ny. DWI SIWI NURSETYAWATI selaku istri dari Saksi KATRI HENDRATMO dalam AJB atas persetujuan dan sepengetahuan Saksi KATRI HENDRATMO, untuk tanda tangan Saksi KATRI HENDRATMO dalam AJB yang tandatangan adalah Saksi KATRI HENDRATMO sendiri;
- Bahwa PPJB antara Saksi KATRI HENDRATMO dan Saksi dibuat pada tahun 2018 setelah terjadi permasalahan dengan Saksi Korban SINUR HAYATI

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



dan mendapat komplain dari para pembeli tanah, PPJB dibuat setelah tanah kapling tersebut dijual kepada para pembeli bukan sebelum dijual, akan tetapi setelah para pembeli komplain baru dibuat PPJB tersebut;

- Bahwa Saksi pernah menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta*) dari Saksi KATRI HENDRATMO untuk mengurus proyek yang ada di Bogor;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan Penegasan di Notaris di daerah Sukabumi bersama Saksi KATRI HENDRATMO, bahwa dalam Surat Penegasan tersebut Saksi akan bertanggung jawab atas uang yang telah dia terima bukan tanggung jawab semua termasuk yang uang yang diterima Saksi KATRI HENDRATMO, Saksi akan bertanggung jawab sebatas apa yang dia terima saja;
- Bahwa dari awal Saksi KATRI HENDRATMO dan Saksi sepakat untuk menjual tanah di jalan Aseli setelah mendapat Girik dari Alm ABDUL GOFUR, hal tersebut ditunjukan dengan Saksi KATRI HENDRATMO yang memberikan fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagai identitas orang yang memiliki Girik, menandatangani SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA dan membuat Surat kuasa kepada Saksi AHMADI di atas materai untuk mengurus dan memberdayakan tanah serta surat kuasa untuk menerima pembayaran penjualan tanah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengajukan Ahli yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ahli **DR SEPTA CHANDRA, S.H., M.H.**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Dosen Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Bahwa unsur dengan sengaja secara teori ada 3 (tiga jenis bentuk kesengajaan yaitu Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), Sengaja dengan kesadari kepastian (*opzet met bewustheid*) dan Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met waarshijnlikheids*);

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perbantuan sebagaimana pasal 56 KUHP memperluas orang yang dapat dikenakan pidana;
- Bahwa dalam perbantuan adalah pelaku memberikan kontribusi dan tidak diperlu dibuktikan adanya niat karena niat ada pada pelaku utama;
- Bahwa terdapat kausalitas yaitu akibat perbuatan pelaku perbantuan dapat mempermudah dilaksanakannya tindak kejahatan oleh pelaku utama
- Bahwa dalam Pasal 263 ayat (2) unsur dapat menimbulkan kerugian tidak perlu dibuktikan adanya kerugian yang reel atau nyata karena adanya potensi timbulnya kerugian unsur tersebut sudah terpenuhi;
- Bahwa orang yang menjadi saksi dalam AJB bisa siapa saja tidak perlu harus staf pemerintahan atau Lurah;
- Bahwa dalam penandatanganan AJB ketentuannya dilakukan di hadapan notaris, namun kebiasaan selama ini tidak perlu dilakukan di depan Notaris asalkan pihak Notaris tidak mempermasalahkan dan dapat dilakukan di Kantor kelurahan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama Saksi AHMADI sejak tahun 2010 dalam rangka yang bersangkutan adalah warga Terdakwa saat Terdakwa menjabat sebagai lurah di Kelurahan Cipedak, dengannya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi KATRI HENDRATMO;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di kelurahan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan dan jabatan Terdakwa sebagai lurah dan pada saat ini Terdakwa sudah pensiun;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Lurah Cipedak Kota Jakarta Selatan Sejak Tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Bahwa tanah yang terletak Jln. Aselih RT. 010, RW. 01 yang dahulu adalah RT. 011, RW. 01 Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan milik Saksi KATRI HENDRATMO karena pada saat itu Saksi KATRI HENDRATMO mengajukan SURAT KETERANGAN TIDAK SENGKETA

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa asli Girik C 5937 atas nama KATRI HENDRATMO ke kelurahan Cipedak Jakarta Selatan melalui Sdr. MARDANI selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Cipedak Jakarta Selatan yang mengajukan kepada Terdakwa;

- Bahwa Girik C 5937 Psl 89 Blok D.II atas nama KATRI HENDRATMO di Kelurahan Cipedak Jakarta Selatan tidak tercatat;
- Bahwa Terdakwa dapat mengatakan Bahwa Girik C 5937 Psl 89 Blok D.II atas nama KATRI HENDRATMO di Kelurahan Cipedak Jakarta Selatan tidak tercatat karena didalam buku letter C Kelurahan Cipedak tidak sampai nomor 5000 seingat Terdakwa hanya sampai 3000-an saja, kemungkinan merupakan pecahan dari Letter C;
- Bahwa Terdakwa menandatangani SURAT PENYATAAN TIDAK SENGKETA atas nama KATRI HENDRATMO karena sudah ada tandatangan Pemilik (KATRI HENDRATMO), Ketua RT, Ketua RW;
- Bahwa sifatnya Terdakwa hanya melayani masyarakat, dan Terdakwa tidak diwajibkan melakukan pengecekan terhadap tanah yang mengajukan;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima imbalan karena sifatnya Terdakwa melayani masyarakat yang ada di wilayah Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa AJB an. YUSMANTO Terdakwa ikut menandatangani sebagai Saksi di kantor Kelurahan tidak di depan Notaris karena menurut Terdakwa sudah menjadi kebiasaan tanda tangan tidak perlu di depan Notaris;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengecekan lokasi bersama kasi pemerintahan sdr. MARDANI dan bertemu Ketua RW, dan mengatakan Bahwa tanah tersebut adalah bekas tanah orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa mengakui hal tersebut kelalaian Terdakwa karena terlalu tidak mengecek didalam buku letter C kelurahan dan Terdakwa terlalu percaya Sdr. MARDANI selaku Kasi Pemerintahan, dan Ketua RW juga menyakinkan Terdakwa Bahwa tanah tersebut adalah bekas tanah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, berupa:

- 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Milik 885/Ciganjur atas nama Sinur Hayati Sitorus;
- 1 (satu) lembar legalisir SPPT PBB Nomor A 1068686 dengan NOP 31.71.031.006.009-0141.0 atas nama Ruslina Sinur Sitrus tahun 2018;

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar legalisir SPPT PBB Nomor D 0262527 dengan NOP 31.71.031.006.009-0141.0 atas nama Ruslina Sinur Sitrus tahun 2019;
- 1 (satu) lembar legalisir SPPT PBB Nomor 0161467 dengan NOP 31.71.031.006.001-1042.0 atas nama Katri Hendratmo tahun 2011;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Kuasa tertanggal 12 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Kuasa Penerimaan tanggal 05 Mei 2012;
- 1 (satu) bundle Akta ual Beli omr 61/2012 antara Katri Hendratmo dengan Yusmanto;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Katri Hendratmo tanggal 16 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar legalisir Daftar Ketetapan Girik C 5937 atas nama Katri Hendratmo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat alat bukti surat diantaranya sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi, Tersangka, dan lainnya, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya Saksi KATRI HENDRATMO dan Saksi AHMADI menjual tanah tersebut berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Februari 2011, Surat Kuasa tertanggal 05 Mei 2012, Girik C 5937 atas nama KATRI HENDRATMO, Akta Jual Beli No. 80/Jagakarsa tahun 1991 antara Supomo dengan Saksi KATRI HENDRATMO, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan No NOP : 31.71.031.006.001-1042.0 atas nama KATRI HENDRATMO dan SURAT KETERANGAN TIDAK SENGKETA, antara lain kepada :
 - FRS TRI PAMBUDI WAHONO pada hari Senin tanggal 04 Juni 2012 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Aselih Rt. 010/01 yag dahulu adalah RT. 011/01 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan luas tanah 63m² seharga Rp59.000.000,00 (*lima puluh sembilan juta rupiah*) dengan AJB No. 37/2012 di Notaris HERU WARSITO;
 - YUSMANTO dengan luas tanah dengan luas tanah 248 m² seharga Rp248.000.000,00 (*dua ratus empat puluh delapan juta rupiah*) di Notaris HERU WARSITO;

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ROSGI NURHAYATI, kemudian dijual lagi kepada SABDO HADI dengan luas tanah 86 m² seharga Rp78.000.000,00 (*tujuh puluh delapan juta rupiah*) di Notaris HERU WARSITO, dan oleh SABDO HADI diual lagi kepada TAUFIK MULYAMA dengan luas tanah 84 m² seharga Rp765.000.000,00 (*tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah*) dengan AJB No.242/2017 di Notaris ZURAIDA NASUTION;
- DWI YOGA PAMUNGKAS dengan luas tanah 150 m² seharga Rp137.400.000,00 (*seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah*);
- MUHAMMAD ISMAIL dengan luas tanah 535 m² seharga Rp145.000.000,00 (*seratus empat puluh lima juta rupiah*) dengan AJB No. 09/2013 dan luas tanah 158 m² seharga Rp490.060.000,00 (*empat ratus sembilan puluh juta enam puluh ribu rupiah*) dega AB No. 53/2013 masing-masing di Notaris Heru Warsito, Selanjutya oleh MUHAMMAD ISMAIL dijual lagi kepada RULLY MULIATNO dengan luas tanah 130 m² seharga Rp122.000.000,00 (*seratus dua puluh dua juta rupiah*) dengan AJB No. 128/2013;
- ROCHIM dengan luas tanah 132 m² seharga Rp120.912.000,00 (*seratus dua puluh juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah*) dengan AJB No. 32/2012 di Notaris HERU WARSITO;
- ABDUL ROKIB dengan luas tanah 283 m² seharga Rp256.000.000,00 (*dua ratus lima puluh enam juta rupiah*) dengan AJB No. 96/2013 di Notaris HERU WARSITO;
- Bahwa Saksi Korban RUSLINA SINUR HAYATI SITORUS sebagai pemilik tanah di lokasi tersebut dengan alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik degan Nomor 885/Ciganjur merasa dirugikan karena tanahnya dijual kepada orang lain oleh Saksi KATRI HENDRATMO dan Saksi AHMADI tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban;
- Bahwa para pembeli tanah juga dirugikan karena ternyata yang menjadi dasar penjualan tanah tersebut berupa Girik C 5937 atas nama KATRI HENDRATMO, Akta Jual Beli No. 80/Jagakarsa tahun 1991 antara sdr. SUPOMO dengan Saksi KATRI HENDRATMO, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan No NOP : 31.71.031.006.001-1042.0 atas nama KATRI HENDRATMO dan SURAT KETERANGAN TIDAK SENGKETA adalah fiktif dan para pembeli tidak bisa meningkatkan alas hak tanah tersebut ke Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Girik C 5937 Psl 89 Blok D.II atas nama KATRI HENDRATMO di Kelurahan Cipedak Jakarta Selatan tidak tercatat karena didalam buku letter C

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cipedak tidak sampai nomor 5000 seingat Terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos hanya sampai 3000 an saja, kemungkinan merupakan pecahan dari Letter C;

- Bahwa Terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos tetap menandatangani SURAT PENYATAAN TIDAK SENGKETA atas nama KATRI HENDRATMO karena sudah ada tandatangan Pemilik (Katri Hendratmo), Ketua RT, Ketua RW walaupun di dalam buku leter C Kelurahan Cipedak tidak tercatat;

- Bahwa sifatnya Terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos hanya melayani masyarakat, dan Terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos tidak diwajibkan melakukan pengecekan terhadap tanah yang mengajukan;

- Bahwa AJB an. YUSMANTO Terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos ikut menandatangani sebagai saksi di kantor Kelurahan tidak di depan Notaris karena menurut Terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos sudah menjadi kebiasaan tanda tangan tidak perlu di depan Notaris;

- Bahwa Terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos melakukan pengecekan lokasi bersama kasi pemerintahan sdr. MARDANIH dan bertemu Ketua RW. dan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah bekas tanah mertuanya;

- Bahwa Terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos mengakui hal tersebut kelalaian Terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos karena terlalu tidak mengecek didalam buku letter C kelurahan dan Terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos terlalu percaya Sdr. MARDANIH selaku Kasi Pemerintahan. dan Ketua RW juga menyakinkan Terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos bahwa tanah tersebut adalah bekas tanah mertuanya;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi HARRY RINALD selaku Kasi Pemerintahan Ciganjur bahwa Girik C 5937 Persil 89 atas nama KATRI HENDRATMO tidak tercatat dikelurahan Ciganjur dan Girik C hanya mencatat sampai dengan No. 2064, dan sesuai data terhadap Girik C 302 atas nama SUPOMO tercatat namun tidak atas nama SUPOMO melainkan atas nama SAIN Bin OEDE;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANGGA HERMAWAN SAPUTRA selaku Staf Pendataan Kantor unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Jagakarsa sesuai print out peta Sistem Informasi Grafis (SIG) atau peta blok, SPPT PBB NOP 31.71.031.006.009.0141.0 An. RUSLINA SINUR HAYATI SITORUS terdaftar di Peta Blok Kecamatan UPPRD Kecamatan Jagakarsa dengan luas tanah 2700 M2, sedangkan NOP : 31.71.031.006.001-1042.0 atas

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KATRI HENDRATMO dengan luas tanah 2785 M2 tidak ditemukan dalam Peta Blok Kecamatan Jagakarsa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi NINA PERMATA selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Jagakarsa menerangkan AJB No. 80/Jagakarsa/1991 tanggal 22 Februari 1991 antara Supomo dengan Saksi KATRI HENDRATMO dengan Girik C 302 Persil 89 DII dengan luas 2700 M2 tidak tercatat pada minuta Akta Kecamatan Jagakarsa. Sesuai data AJB No. 80/Jagakarsa/1991 tercatat An. SALIM Bin OEGENG sebagai penjual dan An. IDJO sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni sebagai berikut:

- **PERTAMA** : Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

ATAU

- **KEDUA** : Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Perbantuan Dengan Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan dalam memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang Siapa**" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke*

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



persoon) maupun badan hukum yang telah diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **ABDUL LATIF, S.Sos** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. "*Barang Siapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah "*Wellen en weten*", yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (*wellen*) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga oleh karena itu pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;
- Sengaja dengan kesadari kepastian (*opzet met bewustheid*), Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung;
- Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met waarshijnlikheids*), dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendikanya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Girik C 5937 Psl 89 Blok D.II atas nama KATRI HENDRATMO di Kelurahan Cipadak Jakarta Selatan tidak tercatat karena didalam buku letter C

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Kelurahan Cipedak tidak sampai nomor 5000 seingat Terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos hanya sampai 3000 an saja, kemungkinan merupakan pecahan dari Letter C;

- Bahwa Terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos tetap menandatangani SURAT PENYATAAN TIDAK SENGKETA atas nama KATRI HENDRATMO karena sudah ada tandatangan Pemilik (Katri Hendratmo), Ketua RT, Ketua RW walaupun di dalam buku leter C Kelurahan Cipedak tidak tercatat;
- Bahwa AJB an. YUSMANTO Terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos ikut menandatangani sebagai saksi di kantor Kelurahan tidak di depan Notaris karena menurut Terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos sudah menjadi kebiasaan tanfda tangan tidak perlu di depan Notaris;
- Bahwa Terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos mengakui hal tersebut kelalaian Terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos karena terlalu tidak mengecek didalam buku letter C kelurahan dan Terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos terlalu percaya Sdr. MARDANIH selaku Kasi Pemerintahan. dan Ketua RW juga menyakinkan Terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos bahwa tanah tersebut adalah bekas tanah mertuanya;

sehingga sudah terlihat kesengajaan Terdakwa dalam melakukan Perbantuan Dengan Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan kepada para Saksi Mahkota lainnya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. “*Dengan sengaja*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.Melakukan Perbantuan Dengan Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan dalam memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam perbantuan sebagaimana Pasal 56 KUHP memperluas orang yang dapat dikenakan pidana, dalam perbantuan adalah pelaku memberikan kontribusi dan tidak diperlu dibuktikan adanya niat karena niat ada pada pelaku utama, bahwa terdapat kausalitas yaitu akibat perbuatan pelaku perbantuan dapat mempermudah dilaksanakannya tindak kejahatan oleh pelaku utama;

Menimbang, bahwa terhadap frasa “*dapat menimbulkan kerugian*”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam unsur tersebut, tidak perlu terdapat kerugian secara riil atau nyata, meskipun terdapat potensi timbulnya kerugian saja, maka sudah dapat terpenuhi unsurnya;

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.3. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya Saksi KATRI HENDRATMO dan Saksi AHMADI menjual tanah tersebut berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Februari 2011, Surat Kuasa tertanggal 05 Mei 2012, Girik C 5937 atas nama KATRI HENDRATMO, Akta Jual Beli No. 80/Jagakarsa tahun 1991 antara Supomo dengan Saksi KATRI HENDRATMO, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan No NOP : 31.71.031.006.001-1042.0 atas nama KATRI HENDRATMO dan SURAT KETERANGAN TIDAK SENGKETA, antara lain kepada :
 - FRS TRI PAMBUDI WAHONO pada hari Senin tanggal 04 Juni 2012 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Aseli Rt. 010/01 yang dahulu adalah RT. 011/01 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan luas tanah 63m² seharga Rp59.000.000,00 (*lima puluh sembilan juta rupiah*) dengan AJB No. 37/2012 di Notaris HERU WARSITO;
 - YUSMANTO dengan luas tanah dengan luas tanah 248 m² seharga Rp248.000.000,00 (*dua ratus empat puluh delapan juta rupiah*) di Notaris HERU WARSITO;
 - ROSGI NURHAYATI, kemudian dijual lagi kepada SABDO HADI dengan luas tanah 86 m² seharga Rp78.000.000,00 (*tujuh puluh delapan juta rupiah*) di Notaris HERU WARSITO, dan oleh SABDO HADI dijual lagi kepada TAUFIK MULYAMA dengan luas tanah 84 m² seharga Rp765.000.000,00 (*tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah*) dengan AJB No.242/2017 di Notaris ZURAIDA NASUTION;
 - DWI YOGA PAMUNGKAS dengan luas tanah 150 m² seharga Rp137.400.000,00 (*seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah*);
 - MUHAMMAD ISMAIL dengan luas tanah 535 m² seharga Rp145.000.000,00 (*seratus empat puluh lima juta rupiah*) dengan AJB No. 09/2013 dan luas tanah 158 m² seharga Rp490.060.000,00 (*empat ratus sembilan puluh juta enam puluh ribu rupiah*) dengan AB No. 53/2013 masing-masing di Notaris Heru Warsito, Selanjutnya oleh MUHAMMAD ISMAIL dijual lagi kepada RULLY MULIATNO dengan luas tanah 130 m² seharga Rp122.000.000,00 (*seratus dua puluh dua juta rupiah*) dengan AJB No. 128/2013;

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ROCHIM dengan luas tanah 132 m² seharga Rp120.912.000,00 (*seratus dua puluh juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah*) dengan AJB No. 32/2012 di Notaris HERU WARSITO;
- ABDUL ROKIB dengan luas tanah 283 m² seharga Rp256.000.000,00 (*dua ratus lima puluh enam juta rupiah*) dengan AJB No. 96/2013 di Notaris HERU WARSITO;
- Bahwa Saksi Korban RUSLINA SINUR HAYATI SITORUS sebagai pemilik tanah di lokasi tersebut dengan alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 885/Ciganjur merasa dirugikan karena tanahnya dijual kepada orang lain oleh Saksi KATRI HENDRATMO dan Saksi AHMADI tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban;
- Bahwa para pembeli tanah juga dirugikan karena ternyata yang menjadi dasar penjualan tanah tersebut berupa Girik C 5937 atas nama KATRI HENDRATMO, Akta Jual Beli No. 80/Jagakarsa tahun 1991 antara sdr. SUPOMO dengan Saksi KATRI HENDRATMO, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan No NOP : 31.71.031.006.001-1042.0 atas nama KATRI HENDRATMO dan SURAT KETERANGAN TIDAK SENGKETA adalah fiktif dan para pembeli tidak bisa meningkatkan alas hak tanah tersebut ke Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Girik C 5937 Psl 89 Blok D.II atas nama KATRI HENDRATMO di Kelurahan Cipedak Jakarta Selatan tidak tercatat karena didalam buku letter C Kelurahan Cipedak tidak sampai nomor 5000 seingat Terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos hanya sampai 3000 an saja, kemungkinan merupakan pecahan dari Letter C;
- Bahwa Terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos tetap menandatangani SURAT PENYATAAN TIDAK SENGKETA atas nama KATRI HENDRATMO karena sudah ada tandatangan Pemilik (Katri Hendratmo), Ketua RT, Ketua RW walaupun di dalam buku leter C Kelurahan Cipedak tidak tercatat;
- Bahwa sifatnya Terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos hanya melayani masyarakat, dan Terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos tidak diwajibkan melakukan pengecekan terhadap tanah yang mengajukan;
- Bahwa AJB an. YUSMANTO Terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos ikut menandatangani sebagai saksi di kantor Kelurahan tidak di depan Notaris karena menurut Terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos sudah menjadi kebiasaan tanfda tangan tidak perlu di depan Notaris;

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos melakukan pengecekan lokasi bersama kasi pemerintahan sdr. MARDANIH dan bertemu Ketua RW. dan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah bekas tanah mertuanya;
- Bahwa Terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos mengakui hal tersebut kelalaian Terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos karena terlalu tidak mengecek didalam buku letter C kelurahan dan Terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos terlalu percaya Sdr. MARDANIH selaku Kasi Pemerintahan. dan Ketua RW juga menyakinkan Terdakwa ABDUL LATIF, S.Sos bahwa tanah tersebut adalah bekas tanah mertuanya;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi HARRY RINALD selaku Kasi Pemerintahan Ciganjur bahwa Girik C 5937 Persil 89 atas nama KATRI HENDRATMO tidak tercatat dikelurahan Ciganjur dan Girik C hanya mencatat sampai dengan No. 2064, dan sesuai data terhadap Girik C 302 atas nama SUPOMO tercatat namun tidak atas nama SUPOMO melainkan atas nama SAIN Bin OEDE;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANGGA HERMAWAN SAPUTRA selaku Staf Pendataan Kantor unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Jagakarsa sesuai print out peta Sistem Informasi Grafis (SIG) atau peta blok, SPPT PBB NOP 31.71.031.006.009.0141.0 An. RUSLINA SINUR HAYATI SITORUS terdaftar di Peta Blok Kecamatan UPPRD Kecamatan Jagakarsa dengan luas tanah 2700 M2, sedangkan NOP : 31.71.031.006.001-1042.0 atas KATRI HENDRATMO dengan luas tanah 2785 M2 tidak ditemukan dalam Peta Blok Kecamatan Jagakarsa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi NINA PERMATA selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Jagakarsa menerangkan AJB No. 80/Jagakarsa/1991 tanggal 22 Februari 1991 antara Supomo dengan Saksi KATRI HENDRATMO dengan Girik C 302 Persil 89 DII dengan luas 2700 M2 tidak tercatat pada minuta Akta Kecamatan Jagakarsa. Sesuai data AJB No. 80/Jagakarsa/1991 tercatat An. SALIM Bin OEGENG sebagai penjual dan An. IDJO sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. *"Melakukan Perbantuan Dengan Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan dalam memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga terhadap dakwaan alternatif pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Nota Pembelaan Terdakwa secara pribadi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun oleh karena berdasarkan uraian hukum di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka terhadap pembelaan tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum, dan kemudian terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP, ternyata bersifat tunggal, yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara *a quo* telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis Hakim

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan menjadi saksi di AJB memudahkan Saksi Katri Hendratmo dan Saksi Ahmadi menjual tanah yang bukan miliknya dan membuat Pembeli semakin yakin tanah tidak bermasalah dan tertarik untuk membeli tanah karena Terdakwa selaku Lurah turut tanda tangan dan menjadi saksi AJB;
- Bahwa Terdakwa tidak teliti dalam tugasnya yang mengakibatkan terjadinya Tindak Pidana yang merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa tidak mendapat imbalan atau keuntungan dari perbuatannya menandatangani Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan menjadi saksi dalam AJB karena merupakan pelayanan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Latif, S.Sos.** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*membantu menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Abdul Latif, S.Sos.** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Milik 885/Ciganjur atas nama Sinur Hayati Sitorus;
- 1 (satu) lembar legalisir SPPT PBB Nomor A 1068686 dengan NOP 31.71.031.006.009-0141.0 atas nama Ruslina Sinur Sitrus tahun 2018;
- 1 (satu) lembar legalisir SPPT PBB Nomor D 0262527 dengan NOP 31.71.031.006.009-0141.0 atas nama Ruslina Sinur Sitrus tahun 2019;
- 1 (satu) lembar legalisir SPPT PBB Nomor 0161467 dengan NOP 31.71.031.006.001-1042.0 atas nama Katri Hendratmo tahun 2011;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Kuasa tertanggal 12 Februari 2011;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Kuasa Penerimaan tanggal 05 Mei 2012;
- 1 (satu) bundle Akta ual Beli omr 61/2012 antara Katri Hendratmo dengan Yusmanto;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Katri Hendratmo tanggal 16 Mei 2012;
- 1 (satu) lembar legalisir Daftar Ketetapan Girik C 5937 atas nama Katri Hendratmo;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juli 2023**, oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., dan Raden Ari Muladi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **31 Juli 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Taslihiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Suparjan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Ari Muladi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Taslihiyah, S.H.

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)